

1500044-35.2021.8.26.0510
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Comarca: Rio Claro
Foro: Foro de Rio Claro
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/11/2022
... e Vinícius, como sendo os autores do roubo.

Diante de tais considerações, entendo que não há como afirmar seguramente que o acusado José Henrique tenha participado da prática dos delitos de roubo majorado.

Como se vê, o réu negou veementemente a prática do delito; o local é comumente conhecido pela prática de furtos e roubos; a vítima não foi ouvida em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Rio Claro
Foro de Rio Claro
2ª Vara Criminal
Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500044-35.2021.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500044-35.2021.8.26.0510
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2003927/2021 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 10558610 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7707/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 1633/20/806 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2003927 - DEL.INV.GER. RIO CLARO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA e VINÍCIUS ALVES DE FREITAS, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 157 do Código Penal, com a incidência das causas de aumento do §2º, inciso II, e §2º-A, I, do referido dispositivo legal, na forma do artigo 69 do Código Penal (duas vítimas), porque em 14 de dezembro de 2020, por volta de 13h30, próximo a linha ferroviária, KM 138 + 900 metros, distrito de Batovi, zona rural, nesta cidade e comarca de Rio Claro, agindo em concurso e unidade de desígnios, teriam subtraído, para si, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com o emprego de arma de fogo, dois rádios

comunicadores, do tipo HT, da marca Motorola, propriedade de empresa COTRIN, e dois celulares, da marca Samsung, um dos quais pertencente à vítima Maicon Alves Leite Marçal e outro da mencionada empresa, avaliados conjuntamente no valor de R\$ 700,00.

Boletim de ocorrência (fls. 03/04 e 05/07), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 09) e auto de avaliação indireta (fls. 86).

A denúncia foi recebida (fls. 105/107).

Quanto ao corréu Vinícius: foi citado por edital (fls. 141), contudo, não compareceu em Juízo nem constituiu advogado, razão pela qual o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos com relação a ele, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 167/170).

Quanto ao corréu José Henrique: foi citado (fls. 156) e apresentou resposta escrita (fls. 160/161).

Após a instrução e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais na forma do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal.

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela improcedência da pretensão punitiva, tendo em vista que a autoria não restou suficientemente demonstrada. (fls. 253/255) A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. (fls. 258/259)

É o Relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04 e 05/07), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 09) e auto de avaliação indireta (fls. 86).

A autoria, por sua vez, não restou suficientemente esclarecida dadas as inconsistências nas provas.

Em sede policial, o réu José Henrique dos Santos Sousa não ouvido.

Em juízo, negou os fatos. Disse que é fácil colocar alguém na cadeia somente pela fotografia. Estava preso e saiu em 2020. Saiu da cadeia no início de 2020, em fevereiro. Disse que nunca viu Vinicius Alves de Freitas em sua vida. (SAJ)

A testemunha comum, João Paulo Lourenço, policial civil, declarou que se recorda vagamente dos fatos. Recorda-se que José Henrique, Vinicius e Fábio Júnior já eram investigados pela prática de furtos na linha férrea. Havia alguns investigados que estavam realizando roubos em sítios. Disse que quando receberam a informação da ocorrência de roubo da empresa Contrin, às margens da linha férrea, dirigiu-se até as vítimas. Já tinham um "norte" de quem poderia ser, pois se tratava de um local de difícil acesso. As vítimas reconheceram José Henrique e Vinicius através das fotos apresentadas. Não se recorda se as vítimas disseram que os indivíduos praticaram o crime encapuzados ou não. (SAJ)

A testemunha comum, Elias de Oliveira Planche, policial civil, declarou que José Henrique já estava sendo investigado pela prática de furto em uma linha férrea que atravessa o estado e passa pela cidade de Cordeirópolis/SP. Disse que havia uma investigação em andamento a respeito dos furtos que ele praticava. Foi subtraído um

aparelho que estava sendo utilizado por um engenheiro. O engenheiro Maicon reconheceu, sem sombra de dúvidas, José Henrique e Vinícius, através de fotografias, como sendo os autores do roubo. Foram apresentadas diversas fotografias no computador. Maicon disse que eles não estavam encapuzados e que um deles estava armado. (SAJ)

Pois bem. Verifica-se que o conjunto probatório associado aos elementos colhidos na fase inquisitiva não foram suficientes para imputar ao acusado a autoria dos delitos, senão vejamos.

Como se observa, o corréu negou veementemente a prática dos delitos quando ouvido na fase judicial. Disse que é fácil colocar alguém na cadeia somente por uma fotografia. Estava preso e saiu em 2020. Saiu da cadeia no início de 2020, em fevereiro. Disse que nunca viu Vinicius Alves de Freitas em sua vida

Noutro giro, os investigadores de polícia não presenciaram os fatos, de modo que não puderam trazer elementos probatórios seguros para o deslinde da questão. Limitarem-se a dizer que José Henrique já era investigado pela prática de furtos em linhas férreas. Quando tomaram conhecimento dos fatos, já tinham um “norte” de quem poderia ser, pois o local é de difícil acesso. Entraram em contato com a vítima Maicon, que reconheceu através de fotografias, sem sombra de dúvidas, José Henrique e Vinícius, como sendo os autores do roubo.

Diante de tais considerações, entendo que não há como afirmar seguramente que o acusado José Henrique tenha participado da prática dos delitos de roubo majorado.

Como se vê, o réu negou veementemente a prática do delito; o local é comumente conhecido pela prática de furtos e roubos; a vítima não foi ouvida em juízo para que apresentasse sua versão acerca dos fatos e ratificasse o auto de reconhecimento fotográfico às fls. 09. Dessa forma, não há que se negar que, ainda que minimamente, há a possibilidade de o delito ter sido praticado por outro indivíduo que não o ora acusado, vez que as provas são demasiadamente frágeis.

Conforme já mencionado, as testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram os fatos e a “res furtiva” sequer foi localizada sob posse do réu. No mais, a única prova presente nos autos é o reconhecimento pessoal realizado pela vítima Maicon que, a propósito, sequer foi ouvido na fase judicial.

Conforme entendimento perfilhado pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento pessoal é prova que deve ser analisada em conjunto com todas as demais produzidas nos autos para ser apto a comprovar a autoria delitiva, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Sob esse contexto, é certo que em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ter o réu praticado o delito não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do “in dubio pro reo”.

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do réu, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente.

Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“ROUBO MAJORADO TENTADO – Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária – In dubio pro reo – Recurso ministerial desprovido.” (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

“Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido.” (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016).

“A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador” (STJ, REsp 363548/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, d.j. 2/5/2005).

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal preferir condenação” (Ac. un. da 5ª Câ., de 19/07/77, na Ap. nº 162.055, de Jaú, rel. Goulart Sobrinho, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

“Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal” (Ac. un. da 6ª Câ., de 20/04/76, na Ap. nº 126.465, de Guarulhos, rel. Geraldo Ferrari, idem, pág. 319).

Destarte, diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA para ABSOLVÊ-LO de ter praticado os delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas “ex lege”.

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 18 de novembro de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA